

STJ autoriza Fazenda a pedir falência após cobrança frustrada de tributos

No primeiro precedente sobre o tema, ministros ponderam que vias tradicionais de cobrança devem ser esgotadas para permitir a solicitação de quebra

Por **Marcela Villar**, Valor — São Paulo

03/02/2026 16h52 · Atualizado há 5 horas

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) solicitar a **falência** de uma empresa após **tentativa frustrada de cobrança** judicial de tributos. A decisão, unânime, envolve a companhia Casa das Carnes Comercio Importação e Exportação Ltda, de Sergipe. Esse é o primeiro **precedente** sobre o assunto, segundo os ministros.

Advogados encaram a decisão com cautela. Para alguns, o precedente abre caminho para o Estado usar o pedido de falência como “instrumento arrecadatório”. Já a Fazenda Nacional, autora do recurso julgado, elogiou o entendimento do STJ, por permitir o uso de outra ferramenta para regularização do passivo fiscal, inclusive de devedores contumazes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

A apreensão no mercado com a possibilidade de Guilherme Mello no BC

Investidor diz que governo Trump “enriqueceu” familiares de políticos aliados, segundo jornal

No caso julgado, o valor do crédito fiscal é de cerca de R\$ 10 milhões. Se a decisão do STJ, da qual cabe recurso, prevalecer, o caso deve voltar à primeira instância para que o juiz avalie se deve ser decretada a quebra da empresa. A defesa da companhia foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento da edição.

Nas instâncias anteriores, a União havia perdido, pois não se via legitimidade ou interesse processual de a União buscar a liquidação da empresa. O processo chegou a ser extinto sem resolução do mérito. No STJ, a ministra relatora, Nancy Andrigli, também deu uma primeira decisão vedando a prática, citando jurisprudência da 2ª Seção, mas reconsiderou (REsp 2196073).

SAIBA MAIS:

Carf mantém autuação fiscal bilionária da Natura

STJ vai definir se consumidor pode entrar direto com ação

No julgamento de ontem, Nancy defendeu que é possível pedir a quebra, nessa situação específica, por conta da evolução legislativa e jurisprudencial. Segundo ela, a jurisprudência do STJ vedava porque a Fazenda já tinha um instrumento processual específico para a cobrança do crédito público, a execução fiscal. Além disso, há o privilégio do crédito tributário, que inviabilizava o uso da via falimentar (REsp 164389).

Ela lembrou que com a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência (nº 14.112/2020), essa incompatibilidade entre a execução fiscal e a falência foi sanada. Também citou julgamento de um recurso repetitivo no STJ que permite ao Fisco habilitar na falência a execução de créditos públicos (Tema 1092).

Na visão da ministra, a reforma da lei falimentar indica que “qualquer credor” é legítimo para pedir a falência da empresa, não estabelecendo distinção entre credores públicos e privados. “O interesse processual da Fazenda para requerer a falência decorre da frustração da pretensão executiva”, disse ela, na sessão.

Na visão dela, a falência pode ser um meio para atingir o patrimônio do devedor quando esgotados outros métodos. “Quando os meios disponíveis para atingir o patrimônio do devedor no âmbito da execução fiscal revelarem-se ineficazes, a ação falimentar torna-se necessária e útil à satisfação do crédito público especialmente em razão dos instrumentos específicos no procedimento concursal como ação revocatória, a responsabilização dos sócios, arrecadação universal de bens e a declaração do termo legal de falência”, acrescentou Nancy Andrigli.

O procurador Filipe Aguiar de Barros, coordenador nacional de Insolvência na PGFN, que atuou no caso no STJ, diz que “com o julgado de hoje, as Fazendas públicas não só a Fazenda Nacional ganham uma importante ferramenta de combate a devedores

Menu 

Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Nesse caso específico, o pedido de falência foi feito no ano de 2018. “Só do pedido de falência já tem mais de oito anos de ajuizamento e a empresa até hoje não regularizou a dívida”, diz. “O devedor aposta em aguardar a prescrição intercorrente, fazer algum tipo de blindagem patrimonial e esvaziamento patrimonial. Agora, com esse julgado, a Fazenda passa a ter uma outra via de cobrança que os credores privados também já têm”, afirma Barros. Segundo ele, a PGFN tenta aplicar a tese em outros casos.

O tributarista Leonardo Roesler, sócio do RCA Advogados, diz que a lei falimentar não veda que a Fazenda peça a quebra. Ele adverte, porém, que “a falência não é, nem pode ser, um atalho arrecadatório”. “Ela é um procedimento concursal, com impacto sobre trabalhadores, fornecedores, bancos, mercado e cadeias produtivas. Por isso, deve permanecer reservada a situações em que o estado de insolvência se manifeste com objetividade e em que a tutela coletiva seja inevitável.”

Na visão dele, o entendimento dos ministros impede que o pedido de falência seja a primeira via. “É um degrau posterior, acionado quando o sistema típico de constrição patrimonial se revela ineficaz por inexistência de bens, ocultação patrimonial ou desorganização econômica do devedor”, acrescenta. Roesler pondera que a decisão não pode transformar o pedido de falência em ferramenta de pressão para forçar acordos ou superar a lentidão da execução fiscal.

Para Pedro Texeira, sócio do TPB Advogados, especialista em reestruturação, a decisão é preocupante. “Historicamente, a Corte sempre adotou o entendimento majoritário de que o Fisco já dispõe de privilégios específicos, como a execução fiscal, para a cobrança de seus créditos, o que tornaria inaplicável o pedido de falência”, afirma. Na visão dele, o Fisco não tem legitimidade para entrar com o pedido, pois os créditos fiscais ficam fora do processo de recuperação judicial.

Ainda de acordo com Teixeira, a reforma da lei falimentar em 2020 teria limitado a possibilidade do pedido. Isso porque restringiu a hipótese aos casos de descumprimento de transações tributárias. “Esse novo entendimento abre um precedente perigoso, que pode incentivar a falência de empresas provocada pelo próprio Estado, comprometendo ainda mais o ambiente de negócios.”

A decisão, para o tributarista Aurélio Longo Guerzoni, sócio do Guerzoni Advogados, está em linha com a nova lei do devedor contumaz e estimula a regularização do passivo fiscal. “O STJ asseverou que o interesse processual da Fazenda para requerer a falência decorre da frustração da execução”, diz. “Caso esse entendimento prevaleça, será ônus da Fazenda demonstrar o esgotamento de todos os mecanismos de cobrança disponíveis, a fim de evitar o uso prematuro da falência.”



Menu



Valor
ECONÔMICO

| **Legislação**



Cidadania



STJ autoriza Fazenda a pedir falência após cobrança frustrada de tributos — Foto: Sergio Amaral/Valor

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Auxílio Inglês é aprovado para maiores de 40 anos

Primeira Notícia | Patrocinado

Dispositivo contra ronco e apneia chega ao Brasil e vira febre de vendas

EXCLUSIVO: dispositivo pequeno e discreto chega ao Brasil e promete ser a solução para os roncos e apneia! Saiba mais!

Contra Ronco e Apneia | Patrocinado

Saiba Mais

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Testamos o Ar Portátil que virou tendência e está conquistando o Brasil

O Ar Portátil que virou preferência no Brasil. Dispensa instalação e dutos, é simples de usar e entrega conforto imediato. A solução prática e econômica para enfrentar o calor c...

Ar Portátil Super Potente | Patrocinado

Saiba Mais

Mais do Valor **Econômico****Santander prevê mais pressão em provisões por causa de setores mais sensíveis à Selic elevada**

Executivo comenta que a margem com o mercado do Santander Brasil segue em linha com o que o banco tem planejado — embora o número continue negativo

04/02/2026, 10:41 — Em Finanças

**Varejo: Ano começa difícil e promoções de alimentos perdem eficácia**

Setor atingiu, neste início de ano, o pior nível de efetividade de suas ofertas em 12 meses, segundo índice mede a capacidade de as redes gerarem, ao mesmo tempo, aumento de vendas e rentabilidade

04/02/2026, 10:32 — Em Empresas

**Relator da reforma administrativa, Pedro Paulo diz que Congresso está em 'modo eleição'**

Parlamentares aprovaram, nessa terça-feira, projeto que abre espaço para dobrar a remuneração dos servidores do Legislativo

04/02/2026, 10:29 — Em Política



04/02/2026, 10:29 — Em Finanças



Carlsberg foca em refrigerantes e integração da Britvic após queda no lucro de 2025

Enquanto os volumes de cerveja da companhia contraíram para 99 milhões de hectolitros, ante 101,2 milhões no ano anterior, a categoria de refrigerantes dobrou de tamanho, saltando para 4 milhões de hectolitros

04/02/2026, 10:21 — Em Empresas



Brasil não deveria aceitar que 'novo Banco Master' possa acontecer, diz CEO do Santander

Sobre a recomposição do FGC - que vai gastar mais de R\$ 50 bilhões com o banco de Daniel Vercaro - há um diálogo bastante frequente entre os grandes bancos, o fundo e o Banco Central

04/02/2026, 10:19 — Em Finanças



Petróleo é negociado com leve alta com foco nos desdobramentos entre EUA e Irã

04/02/2026, 10:14 — Em Finanças



AO VIVO



BC
04/02/2026, 10:14 — Em Finanças

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor	O Globo
Edição impressa	Extra
Valor PRO	CBN
Valor RI	Autoesporte
Valor International	BHFM
Revistas e Anuários	Casa e Jardim
Seminários	Casa Vogue
Valor 360	
Pipeline	
Valor Investe	
Valor One	
Valor Pro	

Crescer	Monet
Época Negócios	Quem

GQ

Marie Claire

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)